

ฎีกาตัดสินเกี่ยวกับปัญหาข้อกฎหมาย

คำพิพากษาศาลฎีกาที่
5879/2533

พนักงานอัยการ กรมอัยการ
นายอภิชัย กล่อมเจริญ

โจทก์
จำเลย

ป.อ. มาตรา 68, มาตรา 56

ป.วิ.อ. มาตรา 193 ทวิ

ข้อหาฐานยิงปืนโดยใช้ เหตุตาม ประมวลกฎหมายอาญา มาตรา 376 ศาลชั้น
ต้นลงโทษปรับ 400 บาท ต้องห้ามมิให้อุทธรณ์ข้อเท็จจริงตาม ประมวลกฎหมายวิธี
พิจารณาความอาญา มาตรา 193 ทวิ ที่ศาลอุทธรณ์รับวินิจฉัยให้เป็นการไม่ชอบต้อง
ถือว่าข้อเท็จจริงเป็นอันยุติตามคำวินิจฉัยของศาลชั้นต้น โจทก์ไม่มีสิทธิฎีกา ศาล
ฎีกาไม่รับวินิจฉัย จำเลยจับและบังคับผู้เสียหายให้เดิน ไปตามร่อง สวนแล้วทำร้ายผู้
เสียหายได้รับบาดเจ็บบริเวณศีรษะและที่หน้าผาก ดำม ปืนลูกซองของจำเลยหักโดย
ไม่ปรากฏว่าจำเลยได้รับบาดเจ็บ หากเป็นการแย่งปืนตามธรรมดา ลักษณะคงไม่
รุนแรงอย่างนั้น กรณีไม่เป็นการป้องกันตัวหรือทรัพย์สินตามกฎหมาย จำเลยทำร้าย
ผู้เสียหายเพราะเข้าใจว่าผู้เสียหายเป็นคนร้ายทั้งผู้เสียหายได้รับบาดเจ็บมีบาดแผล
เล็กน้อย แพทย์ลงความเห็นรักษาประมาณ 7 วัน พฤติการณ์แห่งคดีสมควรรอการ
ลงโทษ

โจทก์ฟ้องขอให้ลงโทษจำเลยตามประมวลกฎหมายอาญา มาตรา 295, 371, 376 และ 91 พระราชบัญญัติอาวุธฯ มาตรา 8 ทวิ, 72 ทวิ คืบอาวุธปืนและเครื่องกระสุนปืนของกลางเจ้าของ

จำเลยให้การปฏิเสธ

ศาลชั้นต้นพิพากษาว่า จำเลยมีความผิดตามประมวลกฎหมายอาญา มาตรา 295, 376 ประกอบด้วยมาตรา 91 ฐานทำร้ายร่างกายผู้อื่นได้รับอันตรายแก่กายและจิตใจ จำคุก 6 เดือน และฐานยิงปืนโดยใช้เหตุ ปรับ 400 บาท รวมจำคุก 6 เดือน ปรับ 400 บาท ไม่ชำระค่าปรับให้กักขังแทนตามมาตรา 29, 30 ข้อหาอื่นนอกจากนี้ให้ยกฟ้อง คืบอาวุธปืนและเครื่องกระสุนปืนของกลางแก่เจ้าของ

จำเลยอุทธรณ์

ศาลอุทธรณ์พิพากษาแก้เป็นว่า ความผิดตามประมวลกฎหมายอาญา มาตรา 295 ให้จำคุก 2 เดือน ให้ยกฟ้องความผิดตามประมวลกฎหมายอาญา มาตรา 376 นอกจากที่แก้ให้เป็นไปตามคำพิพากษาศาลชั้นต้น

โจทก์และจำเลยฎีกา โดยผู้พิพากษาที่ลงชื่อในคำพิพากษาศาลชั้นต้นอนุญาตให้จำเลยฎีกาปัญหาข้อเท็จจริงในฐานความผิดทำร้ายร่างกาย

ศาลฎีกาวินิจฉัยว่า "ข้อหาฐานยิงปืนโดยใช้เหตุตามประมวลกฎหมายอาญา มาตรา 376 ศาลชั้นต้นลงโทษปรับ 400 บาท ต้องห้ามมิให้อุทธรณ์ข้อเท็จจริงตามประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความอาญา มาตรา 193 ทวิ ที่ศาลอุทธรณ์รับวินิจฉัยให้เป็นการไม่ชอบ ต้องถือว่าข้อเท็จจริงเป็นอันยุติตามคำวินิจฉัยของศาลชั้นต้นว่า จำเลยมีความผิดตามประมวลกฎหมายอาญา มาตรา 376 โจทก์ไม่มีสิทธิฎีกา ศาลฎีกาจึงไม่รับวินิจฉัย คงมีปัญหาคงต้องวินิจฉัยตามฎีกาจำเลยที่ว่า จำเลยกระทำความ

ผิดฐานทำร้ายร่างกายผู้อื่นตามประมวลกฎหมายอาญา มาตรา 295 หรือไม่ เชื่อว่า จำเลยเห็นผู้เสียหายกับพวก 2 คน เข้าใจว่าเป็นคนร้ายมาไล่เปิด จำเลยจึงได้ยิงปืนชู้ชาย 2 คนวิ่งหนีไป จำเลยจับผู้เสียหายได้บังคับให้เดินไปตามร่องสวน แล้วจึงเกิดการทำร้ายกันขึ้นที่จำเลยว่าผู้เสียหายหันกลับมาแย่งปืนจำเลย ผู้เสียหายได้รับบาดเจ็บนั้น ปรากฏว่าผู้เสียหายได้รับบาดเจ็บ 2 แห่ง คือ บริเวณศีรษะ และที่หน้าผาก ดำเนินลูกซองของจำเลยหักโดยไม่ปรากฏว่าจำเลยได้รับบาดเจ็บ หากเป็นการแย่งปืนตามธรรมดาลักษณะคงไม่รุนแรงอย่างนั้น นายอภิชชาติบิดาจำเลยเบิกความว่าได้ยินเสียงปืนดังจึงเดินไปดู เห็นจำเลยถือปืนชู้ชาย 1 คน ซึ่งกำลังนั่งอยู่ จำเลยแจ้งว่าชายดังกล่าวได้เข้ามาขโมยสัตว์และทรัพย์สินในสวน นายอภิชชาติเห็นว่าไม่มีทรัพย์สินเสียหายจึงไม่นำส่งเจ้าพนักงานตำรวจ แต่ให้ปล่อยตัวไป นายอภิชชาติมิได้เบิกความเลยว่าจำเลยบอกว่าผู้เสียหายแย่งปืน คดีฟังได้ว่าจำเลยทำร้ายผู้เสียหายจริง กรณีไม่เป็นการป้องกันตัวหรือทรัพย์สินตามกฎหมาย แต่เห็นว่าผู้เสียหายมีบาดแผลเล็กน้อยแพทย์ลงความเห็นว่ารักษาประมาณ 7 วัน พุทธการณแห่งคดีสมควรขอการลงโทษ"

พิพากษาแก้เป็นว่า ให้ยกคำพิพากษาศาลอุทธรณ์ในข้อหาฐานยิงปืนโดยใช้เหตุ คงให้บังคับคดีสำหรับความผิดในข้อหานี้ไปตามคำพิพากษาศาลชั้นต้น ส่วนข้อหาฐานทำร้ายร่างกายตามประมวลกฎหมายอาญา มาตรา 295 ให้รอการลงโทษจำคุกมีกำหนด 1 ปี ตามประมวลกฎหมายอาญา มาตรา 56 นอกจากที่แก้ไขให้เป็นไปตามคำพิพากษาศาลอุทธรณ์

(พนม พ่วงภิณญ์-อุดม มั่งมีดี-วิชัย ตันติกุลานันท์)

แหล่งที่มา

สำนักงานส่งเสริมงานตุลาการ

แผนก

หมายเลขคดีแดงศาลชั้น

ต้น

หมายเหตุ